



PUTUSAN

Nomor 358/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm)**
NIK : 3515131303910009
Tempat lahir : Surabaya
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 13 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman
Kabupaten Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2025, berdasarkan berita acara penangkapan Nomor SPRIN-KAP / 82 /III/2025/SATRESNARKOBA tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa Moch. Sulaiman Bin Soemarbi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Safi'i, S.H.I., M.H. dkk Para Penasihat Hukum/Advokad pada kantor hukum "SAFI'I AND PARTNERS" beralamat kantor di Jalan Brigjen Katamso No. 11 RT 04 RW 02 Kelurahan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 358/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 26 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 26 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,21$ gram dan $\pm 0,24$ gram ditimbang beserta bungkusnya
 - 1 (satu) sekop dari potongan sedotan
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam
 - 2 (dua) pipet kaca
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver No. Simcard 051331530449

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2025/PN Sda



4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di dalam rumah di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat kotor masing-masing $\pm$ 0,21 gram dan $\pm$ 0,24 gram ditimbang beserta bungkusnya***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo ketika saksi M. ALFAN WAHYONO dan ANDIKA BAGUS BUDIAWAN serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD FARID NURSAMSIS bin SISWANTO (berkas terpisah) karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi MUHAMAD FARID NURSAMSIS bin SISWANTO (berkas terpisah) memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli melalui perantara terdakwa MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara membeli dan menerima secara

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2025/PN Sda



langsung dari terdakwa di depan rumah terdakwa di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB saksi M. ALFAN WAHYONO dan ANDIKA BAGUS BUDIAWAN serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo menangkap terdakwa MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) ketika berada di dalam rumah di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Kabupaten Sidoarjo, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,21$ gram dan $\pm 0,24$ gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) sekop dari potongan sedotan yang berada di atas almari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) tas slempang warna hitam di dalamnya berisi 2 (dua) pipet kaca dan 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong yang ada di atas meja di ruang tamu, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver No. Simcard 051331530449 yang ada di dalam genggam tangan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Sidoarjo guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,21$ gram dan $\pm 0,24$ gram ditimbang beserta bungkusnya adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari CAK MAD (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut yang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMAD FARID NURSAMSIS bin SISWANTO (berkas terpisah) dan yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa yang diranjau di daerah Ngagel Kota Surabaya di depan warung Madura pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB, setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut lalu terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) poket kemudian yang 1 (satu) poket diserahkan oleh terdakwa kepada saksi MUHAMAD FARID NURSAMSIS bin SISWANTO (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah terdakwa di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa mendapat imbalan untuk membelikan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi MUHAMAD FARID NURSAMSIS bin SISWANTO (berkas terpisah) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 02597/NNF/2025, tanggal 21 Maret 2025, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. HANDI PURWANTO, S.T. 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si dan 3. FILANTARI CAHYANI, A. Md yang diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :
 - = 07901/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram
 - = 07902/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gramadalah **benar** kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - = 07903/2025/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 13 mlAdalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat Berbahaya.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di dalam rumah di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,21$ gram dan $\pm 0,24$ gram ditimbang beserta bungkusnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo ketika saksi M. ALFAN WAHYONO dan ANDIKA BAGUS BUDIAWAN serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD FARID NURSAMS bin SISWANTO (berkas terpisah) karena melakukan penyelahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi MUHAMAD FARID NURSAMS bin SISWANTO (berkas terpisah) memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli melalui perantara terdakwa MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara membeli dan menerima secara langsung dari terdakwa di depan rumah terdakwa di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB saksi M. ALFAN WAHYONO dan ANDIKA BAGUS BUDIAWAN serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo menangkap terdakwa MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) ketika berada di dalam rumah di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Kabupaten Sidoarjo, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,21$ gram dan $\pm 0,24$ gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) sekop dari potongan sedotan yang berada di atas almari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) tas slempang warna hitam di dalamnya berisi 2 (dua) pipet kaca dan 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong yang ada di atas meja di ruang tamu, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver No. Simcard 051331530449 yang ada di dalam genggam tangan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Sidoarjo guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,21$ gram dan $\pm 0,24$ gram ditimbang beserta bungkusnya adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari CAK MAD (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut yang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMAD FARID NURSAMS bin SISWANTO (berkas terpisah) dan yang Rp 100.000,-

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa yang diranjau di daerah Ngagel Kota Surabaya di depan warung Madura pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB, setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut lalu terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) poket kemudian yang 1 (satu) poket diserahkan oleh terdakwa kepada saksi MUHAMAD FARID NURSAMSI bin SISWANTO (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah terdakwa di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa mendapat imbalan untuk membelikan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi MUHAMAD FARID NURSAMSI bin SISWANTO (berkas terpisah) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 02597/NNF/2025, tanggal 21 Maret 2025, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. HANDI PURWANTO, S.T. 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si dan 3. FILANTARI CAHYANI, A. Md yang diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :
 - = 07901/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram
 - = 07902/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gramadalah **benar** kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - = 07903/2025/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 13 ml
- Adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat Berbahaya.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta terdakwa dan penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

Saksi 1. M. ALFAN WAHYONO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah di Desa Taman RT.012 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah menangkap terdakwa MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) karena menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,21$ gram dan $\pm 0,24$ gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) sekop dari potongan sedotan yang berada di atas almari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) tas slempang warna hitam di dalamnya berisi 2 (dua) pipet kaca dan 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong yang ada di atas meja di ruang tamu, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver No. Simcard 051331530449 yang ada di dalam genggam tangan terdakwa ;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo ketika saksi M. ALFAN WAHYONO dan ANDIKA BAGUS BUDIAWAN serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD FARID NURSAMS bin SISWANTO (berkas terpisah)
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan MUHAMAD FARID NURSAMS bin SISWANTO (berkas terpisah) memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli melalui perantara terdakwa MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa MUHAMAD FARID NURSAMS bin SISWANTO membeli pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara membeli dan menerima secara langsung dari terdakwa di depan rumah terdakwa di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa, barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,21$ gram dan $\pm 0,24$ gram ditimbang beserta bungkusnya adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari CAK MAD (DPO) sebanyak 1 (satu)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2025/PN Sda



poket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut yang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMAD FARID NURSAMS bin SISWANTO (berkas terpisah) dan yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa yang diranjau di daerah Ngagel Kota Surabaya di depan warung Madura;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB, setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut lalu terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) poket kemudian yang 1 (satu) poket diserahkan oleh terdakwa kepada saksi MUHAMAD FARID NURSAMS bin SISWANTO (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah terdakwa di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa terdakwa mendapat imbalan untuk membelikan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi MUHAMAD FARID NURSAMS bin SISWANTO (berkas terpisah) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi 2. ANDIKA BAGUS BUDIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota kepolisian dari Satnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa saksi bersama tim pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah di Desa Taman RT.012 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah menangkap terdakwa MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,21$ gram dan $\pm 0,24$ gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) sekop dari potongan sedotan yang berada di atas almari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) tas slempang warna hitam di dalamnya berisi 2 (dua) pipet kaca dan 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong yang ada di atas meja di ruang tamu, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver No. Simcard 051331530449 yang ada di dalam gengaman tangan terdakwa ;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo ketika saksi M.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2025/PN Sda



ALFAN WAHYONO dan ANDIKA BAGUS BUDIAWAN serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD FARID NURSAMSIS bin SISWANTO (berkas terpisah)

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan MUHAMAD FARID NURSAMSIS bin SISWANTO (berkas terpisah) memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli melalui perantara terdakwa MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa MUHAMAD FARID NURSAMSIS bin SISWANTO membeli pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara membeli dan menerima secara langsung dari terdakwa di depan rumah terdakwa di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa, barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,21$ gram dan $\pm 0,24$ gram ditimbang beserta bungkusnya adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari CAK MAD (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut yang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMAD FARID NURSAMSIS bin SISWANTO (berkas terpisah) dan yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa yang diranjau di daerah Ngagel Kota Surabaya di depan warung Madura;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB, setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut lalu terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) poket kemudian yang 1 (satu) poket diserahkan oleh terdakwa kepada saksi MUHAMAD FARID NURSAMSIS bin SISWANTO (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah terdakwa di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa terdakwa mendapat imbalan untuk membelikan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi MUHAMAD FARID NURSAMSIS bin SISWANTO (berkas terpisah) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi 3. MUHAMAD FARID NURSAMSIS bin SISWANTO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2025/PN Sda



Kabupaten Sidoarjo ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo karena telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu ;

- Bahwa, saksi ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo ketika akan mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa, saksi mendapatkan atau memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dari membeli melalui perantara terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara membeli dan menerima secara langsung dari terdakwa di depan rumah terdakwa di desa taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi memberi imbalan kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, baik saksi maupun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkamemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan hak yang diberikan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah di Desa Taman RT.012 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarj telah ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,21$ gram dan $\pm 0,24$ gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) sekop dari potongan sedotan yang berada di atas almari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) tas slempang warna hitam di dalamnya berisi 2 (dua) pipet kaca dan 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong yang ada di atas meja di ruang tamu,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PPN Sda



dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver No. Simcard 051331530449 yang ada di dalam genggam tangan terdakwa ;

- Bahwa, barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,21$ gram dan $\pm 0,24$ gram ditimbang beserta bungkusnya adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari CAK MAD (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut yang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMAD FARID NURSAMS bin SISWANTO (berkas terpisah) dan yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa yang dirantau di daerah Ngagel Kota Surabaya di depan warung Madura pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB,
- Bahwa, setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut lalu terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) poket kemudian yang 1 (satu) poket terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMAD FARID NURSAMS bin SISWANTO (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah terdakwa di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa mendapat imbalan untuk membelikan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi MUHAMAD FARID NURSAMS bin SISWANTO (berkas terpisah) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,21$ gram dan $\pm 0,24$ gram ditimbang beserta bungkusnya
- 1 (satu) sekop dari potongan sedotan
- 1 (satu) tas slempang warna hitam
- 2 (dua) pipet kaca
- 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver No. Simcard 051331530449

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo ketika saksi M. ALFAN WAHYONO dan ANDIKA BAGUS BUDIAWAN serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD FARID NURSAMSI bin SISWANTO (berkas terpisah) karena melakukan penyelenggaraan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi MUHAMAD FARID NURSAMSI bin SISWANTO (berkas terpisah) memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli melalui perantara terdakwa MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara membeli dan menerima secara langsung dari terdakwa di depan rumah terdakwa di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB saksi M. ALFAN WAHYONO dan ANDIKA BAGUS BUDIAWAN serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo menangkap terdakwa MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) ketika berada di dalam rumah di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,21$ gram dan $\pm 0,24$ gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) sekop dari potongan sedotan yang berada di atas almari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) tas slempang warna hitam di dalamnya berisi 2 (dua) pipet kaca dan 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong yang ada di atas meja di ruang tamu, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver No. Simcard 051331530449 yang ada di dalam genggam tangan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Sidoarjo guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,21$ gram dan $\pm 0,24$ gram ditimbang beserta bungkusnya adalah milik terdakwa yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 358/Pd.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diperoleh dengan cara membeli dari CAK MAD (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut yang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMAD FARID NURSAMS bin SISWANTO (berkas terpisah) dan yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa yang diranjau di daerah Ngagel Kota Surabaya di depan warung Madura pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB, setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut lalu terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) poket kemudian yang 1 (satu) poket diserahkan oleh terdakwa kepada saksi MUHAMAD FARID NURSAMS bin SISWANTO (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah terdakwa di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa mendapat imbalan untuk membelikan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi MUHAMAD FARID NURSAMS bin SISWANTO (berkas terpisah) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 02597/NNF/2025, tanggal 21 Maret 2025, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. HANDI PURWANTO, S.T. 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si dan 3. FILANTARI CAHYANI, A. Md yang diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :
 - = 07901/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram
 - = 07902/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gramadalah **benar** kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - = 07903/2025/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 13 mlAdalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat Berbahaya.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang* ;
2. *Secara tanpa hak atau melawan hukum* ;
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I,;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Setiap orang ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang ” ialah orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, unsur setiap orang yang dimaksud tidak lain adalah terdakwa MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan ia terdakwa mengakui serta membenarkannya, fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka berdasarkan pertimbangan di atas Unsur “ *setiap orang* ” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : “Tanpa hak atau Melawan Hukum ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan yang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepada Badan pengawas Obat dan makanan. Sehingga

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2025/PN Sda



Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau Ilmu Pengetahuan oleh karena yang mempunyai hak untuk memproduksi terhadap psikotropika adalah "pabrik obat yang telah mempunyai izin dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan, Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan / atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna / Pasien berdasarkan Resep Dokter. Sedang terdakwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan yang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepada Badan pengawas Obat dan makanan. Sehingga Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau Ilmu Pengetahuan oleh karena yang mempunyai hak untuk memproduksi terhadap psikotropika adalah "pabrik obat yang telah mempunyai izin dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan, Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan / atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna / Pasien berdasarkan Resep Dokter. Sedang terdakwa **MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm)** tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas. Sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi"

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I,;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di ketahui bahwa terdakwa MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah di Desa Taman RT.012 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo telah ditangkap oleh Petugas dari

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2025/PN Sda



Satresnarkoba Polresta Sidoarjo karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,21$ gram dan $\pm 0,24$ gram ditimbang beserta bungkusnya dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo ketika saksi M. ALFAN WAHYONO dan ANDIKA BAGUS BUDIAWAN serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMAD FARID NURSAMSIS bin SISWANTO (berkas terpisah) karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi MUHAMAD FARID NURSAMSIS bin SISWANTO (berkas terpisah) memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli melalui perantara terdakwa MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara membeli dan menerima secara langsung dari terdakwa di depan rumah terdakwa di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB saksi M. ALFAN WAHYONO dan ANDIKA BAGUS BUDIAWAN serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo menangkap terdakwa MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) ketika berada di dalam rumah di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Kabupaten Sidoarjo, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,21$ gram dan $\pm 0,24$ gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) sekop dari potongan sedotan yang berada di atas almari pakaian yang ada di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) tas slempang warna hitam di dalamnya berisi 2 (dua) pipet kaca dan 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong yang ada di atas meja di ruang tamu, dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver No. Simcard 051331530449 yang ada di dalam genggam tangan terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Sidoarjo guna penyelidikan lebih lanjut ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,21$ gram dan $\pm 0,24$ gram ditimbang beserta bungkusnya adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari CAK MAD (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut yang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMAD FARID NURSAMSI bin SISWANTO (berkas terpisah) dan yang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa yang diranjau di daerah Ngagel Kota Surabaya di depan warung Madura pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 19.30 WIB, setelah terdakwa memperoleh 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut lalu terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) poket kemudian yang 1 (satu) poket diserahkan oleh terdakwa kepada saksi MUHAMAD FARID NURSAMSI bin SISWANTO (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah terdakwa di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa mendapat imbalan untuk membelikan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi MUHAMAD FARID NURSAMSI bin SISWANTO (berkas terpisah) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 02597/NNF/2025, tanggal 21 Maret 2025, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. HANDI PURWANTO, S.T. 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si dan 3. FILANTARI CAHYANI, A. Md yang diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si. selaku Wakabidlabor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :
 - = 07901/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram
 - = 07902/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram adalah **benar** kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - = 07903/2025/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 13 ml

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2025/PN Sda



Adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat Berbahaya.

Dengan demikian maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009, selain daripada pidana pokok juga dikenai pidana tambahan berupa denda, maka Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang tersebut yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf ‘h’ KUHP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat hukumnya dalam pembelaannya telah mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa dan Penasehat hukumnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta mengingat pula bahwa penjatuhan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2025/PN Sda



pidana atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku terdakwa dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan kepadanya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Sda



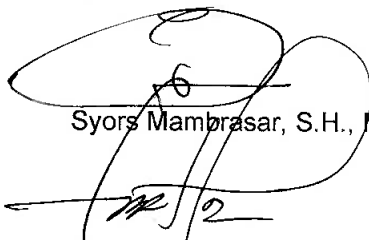
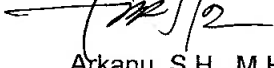
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,21$ gram dan $\pm 0,24$ gram ditimbang beserta bungkusnya
 - 2) 1 (satu) sekop dari potongan sedotan
 - 3) 1 (satu) tas slempang warna hitam
 - 4) 2 (dua) pipet kaca
 - 5) 8 (delapan) bungkus plastik klip kosong
 - 6) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna silver No. Simcard 051331530449

Dirampas untuk dimusnahkan.

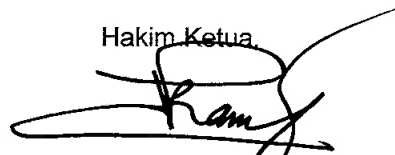
6. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025 oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Syors Mambrasar, S.H., M.H. , Arkanu, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Samsul Huda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.

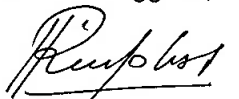
Hakim Anggota,


Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Arkanu, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,


Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,


Erna Puji Lestari, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2025/PN Sda